

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1825/2536

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
บริษัท ไทย ประกันชีวิต จำกัด
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์
นาง ธิติรัตน์ สุขนิมิตรหรือสุขนิมิต

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 329, มาตรา 715

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 100

การที่ จ. จำนองทรัพย์สินของตนไว้เป็นประกันหนี้ของจำเลยผู้ล้มละลาย ทรัพย์สินที่จำนองย่อมเป็นประกันเพื่อการชำระหนี้กับทั้งค่าอุปการณ์อันได้แก่ดอกเบี้ย ตามสัญญาจำนอง เมื่อผู้ร้องฟ้องจ. เพื่อบังคับจำนองและเงินที่ได้จากการขายทอด ตลาดทรัพย์จำนองไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนหนี้สินได้ทั้งหมด การจัดลำดับชำระหนี้ก่อน หลังต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 329คือต้องจัดใช้เป็น ค่าฤชาธรรมเนียมก่อนแล้วจึงใช้ดอกเบี้ย สุดท้ายจึงชำระหนี้อันเป็นประธานและ ดอกเบี้ยนั้นจะต้องใช้ถึงวันขายทอดตลาดเพราะ จ. ผู้จำนองมิใช่ลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่ง พิทักษ์ทรัพย์จึงนำมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาใช้บังคับไม่ได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดผู้ร้องยื่นคำขอ รับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้มีประกันจำนวนเงิน31,031,959 บาท ศาลชั้นต้นพิจารณา แล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้บางส่วนเป็นเงิน 30,756,810.81 บาท โดย

ให้ได้รับชำระหนี้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองของจำเลยก่อน หากไม่พอขาด อยู่เท่าใดก็ให้ได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของจำเลย และมีเงื่อนไขว่า หากผู้ร้อง ได้รับชำระหนี้จากการบังคับจำนองที่ดินของนายเฉลิมพันธ์ไปแล้วเพียงใด ก็ให้สิทธิ ของผู้ร้องที่จะได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของจำเลยลดลงไปเพียงนั้น ต่อมาเจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งให้นำเงินสุทธิที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนอง ของนายเฉลิมพันธ์ จำนวนเงิน 8,501,931 บาท หักชำระค่าธรรมเนียมและค่า ทนายความในการฟ้องบังคับจำนองดังกล่าวเป็นเงิน 230,850 บาท ก่อน เหลือเงิน จำนวน 8,271,081 บาท จึงนำมาหักชำระหนี้ของจำเลยก็จะเหลือหนี้ของจำเลยที่ผู้ ร้องมีสิทธิได้รับจากการจ่ายส่วนแบ่งตามบัญชีส่วนแบ่งเจ้าหนี้ครั้งที่สุด(ครั้งเดียว) เป็นเงินทั้งสิ้น 22,485,729.81 บาท

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เงินที่ได้จากการบังคับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของ นายเฉลิมพันธ์เมื่อนำไปหักชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยพร้อมดอกเบี้ย กับค่าดอกเบี้ย หนี้เงินกู้ นับถึงวันขายทอดตลาดแล้วคงเหลือนำมาหักชำระหนี้ของจำเลยเพียง 2,508,121.24 บาท เมื่อหักเงินจำนวนนี้ออกจากยอดหนี้จำนวน 30,756,810.81 บาทที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้แล้ว ผู้ร้องมีสิทธิได้รับชำระหนี้ตาม บัญชีส่วนแบ่งเจ้าหนี้จากกองทรัพย์สินของจำเลยเป็นเงิน 28,248,689.57 บาท จึง ขอให้ศาลมีคำสั่งแก้ไขคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยให้จ่ายเงินส่วนแบ่งแก่ ผู้ร้องตามจำนวนดังกล่าว

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำคัดค้านว่า ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งถึงที่สุดตาม ความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้ตามมูลหนี้กู้ยืมเป็น เงิน 30,756,810.81 บาท เท่านั้นดังนั้นเมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองของนาย เฉลิมพันธ์แล้วเงินที่ได้หลังจากหักค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนองต้องนำไป ชำระหนี้ของจำเลยก่อนในจำนวนที่ไม่เกินกว่าความรับผิดชอบตามสัญญาจำนองหากยังมี

เงินเหลือ ผู้ร้องจึงจะนำไปชำระหนี้ที่นายเฉลิมพันธ์เป็นหนี้และค้างชำระได้ ความรับผิดชอบตามสัญญาจำนองที่นายเฉลิมพันธ์ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ของจำเลยพร้อมดอกเบี้ยนับถึงวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นเงิน 9,094,319.44 บาท เมื่อนำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองของนายเฉลิมพันธ์ที่หักค่าฤชาธรรมเนียมจำนวน 230,850 บาท แล้ว หักชำระหนี้ของจำเลยผู้ร้องคงมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเป็นเงิน 22,485,729.81 บาทขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นำเงินค่าดอกเบี้ยที่คำนวณถึงวันขายทอดตลาดหักออกจากเงินสุทธิที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองของนายเฉลิมพันธ์เสียก่อน แล้วจึงคำนวณจัดทำบัญชีส่วนแบ่งเจ้าหนี้เสียใหม่

ภายหลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายแล้วจำเลยถึงแก่ความตาย นายเฉลิมพันธ์ บุตรจำเลยร้องขอเข้ามาเป็นผู้แทนจำเลย ศาลชั้นต้นอนุญาต

ผู้แทนจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้แทนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "กรณีนี้นายเฉลิมพันธ์ได้จำนองทรัพย์สินไว้เป็นประกันหนี้ของจำเลยต่อผู้ร้อง ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 715 นั้น ทรัพย์สินที่จำนองย่อมเป็นประกันเพื่อการชำระหนี้กับทั้งค่าอุปกรณ์อันได้แก่ดอกเบี้ยตามสัญญาจำนองดังกล่าวด้วย เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าในคดีที่ผู้ร้องฟ้องนายเฉลิมพันธ์เพื่อบังคับจำนองนั้น จำนวนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนหนี้สินได้ทั้งหมดการจัดลำดับในการชำระหนี้ก่อนหลังจึงต้องเป็น

ไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 329 กล่าวคือต้องจัดใช้เป็นค่าฤชาธรรมเนียมเสียก่อนแล้วจึงใช้ดอกเบี้ยและในที่สุดจึงให้ใช้ในการชำระหนี้อันเป็นประธาน สำหรับดอกเบี้ยนั้นจะต้องใช้ถึงวันขายทอดตลาด กรณีเช่นนี้จะนำความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ที่บัญญัติว่า "ดอกเบี้ยหรือเงินค่าป่วยการอื่นแทนดอกเบี้ยภายหลังวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์นั้น ไม่ให้ถือว่าเป็นหนี้ที่จะขอรับชำระได้" มาใช้บังคับซึ่งจะมีผลให้ไม่ต้องนำเงินสุทธิตี่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์จำนองมาหักชำระค่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยแล้วตามที่ผู้แทนจำเลยฎีกาหาได้ไม่ เพราะนายเฉลิมพันธ์ผู้จำนองมิใช่ลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์นายเฉลิมพันธ์จึงยังต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยอยู่ ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยต้องกันมานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้แทนจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สะสม สิริเจริญสุข-บุญส่ง วรรณกลาง-สุทธิ นิชรโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ